

0089625-36.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Violação de direito autoral

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... que sabia ser produto de crime de roubo anteriormente perpetrado contra o proprietário Artur Moreno Fonseca, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 30/31 e do Auto de Entrega de fls. 144.

A punibilidade de Edmilson José Gomes da Silva foi julgada extinta em razão de seu falecimento (fls. 440 e 442).

A denúncia foi recebida e os réus Edivan e Edijane citados. Apresentaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

0089625-36.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0089625-36.2016.8.26.0050 - Controle nº 2.191/18

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violação de direito autoral

Autor:

Justiça Pública

Réus:

EDIJANE DOS PRAZERES SILVA e outros

VISTOS, etc.

EDVAN GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 184, § 2º, do art. 331 por quatro vezes na forma do art. 70, caput, e do art 329, caput, por quatro vezes na forma do art. 70, caput, os três delitos na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, porque, no dia 24 de outubro de 2016, por volta das 11:00 horas, na Rua Vinte e Cinco de Março, altura do nº 316, Sé, nesta capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios com Edimilson José Gomes da Silva, ocultava, expunha à venda e vendia, com o intuito de lucro, 694 (seiscentos e noventa e quatro) cópias de obras intelectuais e fonogramas, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente, nos termos do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 30/31 e do Laudo Pericial de fls. 122/124.

E também porque opôs-se à execução de ato legal proferido pelos policiais militares Carlos Alberto de Campos Júnior, José Erisson Lourenço, William Ricardo Brazoloto e Valfran Leite Silva Costa, mediante violência contra eles, funcionários competentes para executá-lo.

E por fim porque, previamente ajustado e com unidade de desígnios com Edijane dos Prazeres Silva e Edmilson José Gomes da Silva, desacatou os policiais militares Carlos Alberto de Campos Júnior, José Erisson Lourenço, William Ricardo Brazoloto e Valfran Leite Silva Costa no exercício de suas funções ou em razão dela.

EDIJANE DOS PRAZERES SILVA, qualificada nos autos, por sua vez, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 331 por quatro vezes na forma do art. 70, caput, e do art. 180, caput, os dois delitos na forma do art. 69, caput, todo Código Penal, porque desacatou os policiais militares Carlos Alberto de Campos Júnior, José Erisson Lourenço, William Ricardo Brazoloto e Valfran Leite Silva Costa no exercício de suas funções ou em razão dela.

E também porque adquiriu e recebeu, em proveito próprio e alheio, o aparelho de telefonia celular marca Samsung, modelo Galaxy J5, IMEI 353109072043336, que sabia ser produto de crime de roubo anteriormente perpetrado contra o proprietário Artur Moreno Fonseca, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 30/31 e do Auto de Entrega de fls. 144.

A punibilidade de Edmilson José Gomes da Silva foi julgada extinta em razão de seu falecimento (fls. 440 e 442).

A denúncia foi recebida e os réus Edivan e Edijane citados. Apresentaram defesa preliminar por meio de defensor constituído comum.

Durante a instrução processual foram ouvidas cinco testemunhas de acusação, interrogado o réu Edivan e decretada a revelia da ré Edijane.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela parcial procedência da pretensão punitiva, já que requereu a absolvição de Edivan pelo delito de violação de direito autoral por insuficiência de provas, bem como pelo reconhecimento da prescrição quanto aos crimes de desacato e resistência, ao passo que o Dr. Defensor pugnou pela absolvição de ambos os réus, com fundamento na insuficiência de provas.

É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Os réus Edivan e Edijane não apresentaram suas versões sobre os fatos, pois o primeiro preferiu fazer uso do direito em permanecer em silêncio, ao passo que a segunda se tornou revel (fls 489).

E a prova oral produzida durante a instrução processual só revelou a autoria do crime de receptação praticado por Edijane, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de desacato e resistência, bem como a insuficiência de provas quanto ao crime de violação de direito autoral.

Com efeito, a vítima Artur Moreno Fonseca relatou ao magistrado ter sido proprietário do aparelho celular discriminado da denúncia, que lhe foi roubado por quatro homens em um ponto de ônibus, que o puxaram e o empurraram para dentro de um carro, subtraindo o seu celular e sua carteira. Fez boletim do ocorrência no mesmo dia e, cerca de cinco a seis meses depois, foi chamado ao distrito policial, onde o

recuperou o celular.

E tal depoimento encontrou pleno respaldo no boletim de ocorrência de fls. 27/29, consistindo portanto em prova robusta de que o aparelho celular discriminado na denúncia era produto de furto, ocorrido no dia 13 de março de 2.016.

Outrossim, conforme relato dos policiais militares Carlos, Valfram, Willian e José Erisson ao magistrado, tal celular foi apreendido em poder da ré Edjane no dia 24 de outubro de 2.016, que inclusive o utilizava para filmar a ação policial realizada nesse dia contra ela e seus irmãos Edivan e Edmilson, portanto em sua efetiva posse.

O que se discute, portanto e tão somente, é se recebeu tal objeto sabendo de sua origem ilícita.

E as circunstâncias dos fatos, apuradas nos autos, apontam para uma resposta positiva a tal indagação.

A uma, porque não apresentou em qualquer momento a respectiva nota fiscal ou qualquer comprovante de propriedade de tal aparelho.

A duas, porque sequer dispôs-se a apresentar sua versão sobre os fatos perante a autoridade policial, quando preferiu ficar em silêncio (fls. 12), ou mesmo perante a autoridade judicial, frente à qual se tornou revel, o que serve à formação do convencimento do magistrado nos precisos termos do art. 198 do CPP, inclusive porque não refutou aquela robusta prova produzida pela acusação.

A três, porque o Auto de Exibição e Apreensão de fls. 30/31 atesta a apreensão daquele aparelho celular em seu poder.

Todas essas ponderações indicam que recebeu aquele aparelho celular ciente de sua origem ilícita.

Afasta-se, pois, as teses de insuficiência de provas, ausência de dolo e desclassificação para receptação culposa.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/14), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 30/31) e do boletim de ocorrência relativo ao furto daquele aparelho celular (fls. 27/29).

No que diz respeito ao crime de violação de direito autoral imputado ao réu Edivan, improcede a pretensão punitiva por ausência de provas, na medida em que as tais mídias foram apreendidas em poder do denunciado Edmilson José Gomes da Silva, já falecido, e não com Edivan, além do que Edmilson apenas as estaria transportando, e não as expondo à venda.

Nesse sentido o entendimento manifestado pelo próprio Ministério Público em alegações finais.

Quanto aos delitos de desacato e resistência narrados na denúncia, tal como postulado pelo próprio Ministério Público em alegações finais, há que se reconhecer de plano a prescrição da pretensão punitiva.

Deste modo, provada exclusivamente a autoria e a materialidade de receptação simples e dolosa relativamente à ré Edijane, a parcial procedência da pretensão punitiva é de rigor.

Passo a fixar a pena.

Conforme certidão acostada a fls. 321/322, Edijane é primária e ostenta bons antecedentes.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Atento à situação econômica de Edijane, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de:

- a) CONDENAR EDIJANE DOS PRAZERES SILVA, Rg. nº 50.571.880-SSP/AL, filha de Durval Gomes da Silva e Magnólia Joaquina dos Prazeres Silva, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.
- b) ABSOLVER EDVAN GOMES DA SILVA, Rg. nº 54.245.624-SSP/AL, filho de Durval Gomes da Silva e Magnólia Joaquina dos Prazeres Silva, da imputação de se encontrar incurso nas sanções do art. 184, § 2º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
- c) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDIJANE DOS PRAZERES SILVA, Rg. nº 50.571.880-SSP/AL e de EDVAN GOMES DA SILVA, Rg. nº 54.245.624 -SSP/AL, filhos de Durval Gomes da Silva e Magnólia Joaquina dos Prazeres Silva, quanto aos delitos previstos no art. 331 por quatro vezes na forma do art. 70, caput, e do art 329, caput, por quatro vezes na forma do art. 70, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva e nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Por ser a ré Edijane primária e socialmente recomendável, com fundamento no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente nesta data e devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, a ser pago à entidade pública ou privada com destinação social, conforme determinar o Juízo da Execução.

Tal prestação pecuniária será devida sem prejuízo da multa acima aplicada e decorrente do preceito secundário da norma penal incriminadora, pois substitui exclusivamente a pena privativa de liberdade.

Em caso de descumprimento injustificado dessa restrição imposta, fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena privativa aplicada a Edijane, nos termos do arts. 33 e 44, § 4º, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado dessa sentença, lance-se o nome da ré Edijane no rol dos culpados.

Condeno a ré Edijane ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, em consonância ao disposto no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado dessa sentença, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca da prescrição da pretensão punitiva relativamente à condenação ora operada em desfavor da ré Edijane dos Prazeres Silva por receptação.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito